

1500521-34.2022.8.26.0248
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Daniela Faria Romano
Comarca: Indaiatuba
Foro: Foro de Indaiatuba
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 12/12/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Jonathan Araújo

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

JONATHAN ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 13 de março de 2022, por volta das 19h45, na avenida Horst Frederico John Heer, 4633, nesta cidade e comarca de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2ª Vara Criminal DA COMARCA de Indaiatuba
Rua Ademar de Barros, 774, Centro, CEP: 13330-130
Indaiatuba - SP - Telefone: (19) 3309-4303
e-mail: indaiatuba2cr@tjsp.jus.br

1500521-34.2022.8.26.0248 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500521-34.2022.8.26.0248
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
Jonathan Araújo

Juíza de Direito: Dra. Daniela Faria Romano

Vistos.

JONATHAN ARAUJO, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público porque no dia 13 de março de 2022, por volta das 19h45, na avenida Horst Frederico John Heer, 4633, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, trazia consigo, para fins de tráfico, 27 porções de cocaína, acondicionadas em microtubos plásticos do tipo eppendorf, pesando 15g (quinze gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
Notificado (pág. 140), o acusado apresentou resposta a acusação (pág. 126/131).
Recebida a denúncia (pág. 142/143), o réu foi citado (pág. 161).

Durante a instrução foram ouvidos dois guardas civis, bem como o réu foi interrogado (gravação eletrônica efetuada diretamente no SAJ).

Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos exatos termos da exordial (pág. 191/193). A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado por falta de provas e, subsidiariamente, a desclassificação do delito para aquele previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 ou a aplicação do redutor previsto no § 4º, art. 33 do mesmo diploma legal (pág. 197/204).

É o relatório do necessário.

O pedido acusatório é procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão de pág. 9/10, pelo laudo preliminar de pág. 12/14, bem como pelo laudo de exame químico-toxicológico de pág. 110/112.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

Os guardas civis Marcos Vinícius Ferreira e Guilherme Jorge Pires Ferreira, de forma uníssona, narraram que foram informados pelo sistema de monitoramento urbano que havia uma pessoa com determinadas características realizando a mercancia de entorpecentes, oportunidade em que se dirigiram ao local indicado a fim de abordar o indivíduo. Disseram que assim que chegaram ao local visualizaram o réu, que ostentava as mesmas características informadas e então decidiram pela sua abordagem, oportunidade em que o acusado tentou empreender fuga, mas acabou sendo detido. Em revista pessoal foram localizadas, na região íntima do acusado, um kit com 27 (vinte e sete) porções de cocaína, bem como a quantia de R\$ 5,00 (cinco reais) em sua carteira. Alegaram que o réu confessou a prática delitiva, mas afirmou que apenas daria outros detalhes acerca do ilícito na presença de seu advogado. Indagado pela Advogada se havia outras pessoas no local, o agente Marcos Vinícius informou que um outro indivíduo foi abordado por ocasião dos fatos, oportunidade em que entraram em contato com a central de monitoramento e questionaram acerca do envolvimento daquela pessoa na prática do tráfico, sendo esclarecido que apenas o réu havia sido observado realizando a mercancia de drogas naquele local, acrescentando que nada de ilícito foi localizado com aquela pessoa, razão pela qual foi ela liberada.

Em juízo, o réu negou a prática delitiva. Contou que no dia dos fatos foi convidado por alguns amigos para ir numa festa, ocasião em que teriam juntado dinheiro a fim de adquirir droga e a usarem em conjunto, mas acabou sendo detido pelos guardas civis logo após a aquisição.

Sendo este o conjunto probatório que se apresenta, dele se pode extrair, com a certeza necessária à solução condenatória, que Jonathan trazia consigo os entorpecentes apreendidos para fins de tráfico.

Observo que a versão apresentada pelo acusado restou isolada nos autos, certo que, em juízo, os guardas civis apresentaram a versão de forma uníssona, tal qual foi descrita no registro de ocorrência de pág 7/8.

Ademais, "Os servidores públicos, inclusive policiais, empossados que são após formal compromisso de bem e fielmente cumprirem seus deveres funcionais, têm, no desempenho de suas atuações, presunção de que agem escorreitamente, não se podendo ofensivamente presumir que os informes que, em testemunhos ou em documentos oficiais oferecem a seus superiores e à Justiça, sejam ideologicamente falsos, tendo por vil escopo inculpar inocentes" (RT 411/266).

Pelo que precede e pelo que demais dos autos consta, o pedido acusatório deve ser acolhido, não merecendo respaldo as teses defensivas apresentadas.

Passo à dosimetria da pena.

Conforme demonstra a certidão de pág. 58/61, o réu já foi irrecorrivelmente condenado pela prática de outros quatro delitos. As condenações são hábeis a ensejar o reconhecimento da reincidência, de maneira que três delas devem ser tomadas nesta primeira fase da dosimetria da pena, como antecedentes desabonadores. Para tanto, tomo as condenações operadas nos autos 0004859-43.2013.8.26.0248, 0017733-94,2012.8.26.0248 e 3004758-52.2013.8.26.0248, fixando as penas acima de seus patamares mínimos, ou seja, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e em 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Não há circunstâncias atenuantes e, conforme consignado, presente a agravante de

reincidência específica referente ao processo 3005473-94.2013.8.26.0248, em virtude de condenação com trânsito em julgado pela prática de outro delito de tráfico. De maneira que aumento a pena em 1/3, resultando ela 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e em 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

Ausente a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, posto que há provas de maus antecedentes e de reincidência do acusado.

Assim, torno definitivas as penas acima cominadas.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido acusatório, e condeno JONATHAN ARAUJO, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Determino seja a pena privativa de liberdade inicialmente cumprida em regime fechado, por expressa disposição legal. Ademais, reprimido, o acusado ostenta antecedentes desabonadores e é reincidente específico.

Estando o réu preso por ocasião desta sentença condenatória, e subsistindo os motivos que ensejaram a manutenção de sua custódia cautelar, imperiosa para garantia da ordem pública, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Recomende-se o réu no local em que se encontrar.

Oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública de São Paulo e a OAB/SP, expeça-se certidão de honorários em favor da Advogada nomeada, intimando-a da expedição.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em favor da União, providenciando a serventia o necessário, bem como determino a incineração das amostras de entorpecentes guardadas para contraprova.

Em relação ao celular apreendido, não havendo notícia de que estava sendo utilizado para o tráfico, determino a sua devolução.

Oficie-se ao IIRGD.

Por fim, com o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE e expeça-se guia de recolhimento.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Indaiatuba, 12 de dezembro de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA